

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/1052/25

הצעת חוק האזרחות (תיקון – ביטול האזרחות בגין מעשה אלימות בזמן מצב מיוחד בעורף),

התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 11 בחוק האזרחות, התשי"ב–1952¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11(ב)(2), אחרי "למדינת ישראל" יבוא "או הוגש נגדו כתב אישום בגין מעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי–אתני, שנעשה בזמן מצב מיוחד בעורף, כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951²".
2. תיקון סעיף 11א בסעיף 11א(א) לחוק העיקרי, אחרי "לחוק העונשין, התשל"ז–1977" יבוא "או הורשע בגין מעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי–אתני, שנעשה בזמן מצב מיוחד בעורף, כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951²".

דברי הסבר

הצעת חוק זו באה על רקע מעורבותם של אזרחים ישראלים בהתפרעויות אלימות שגרמו נזק לגוף או לרכוש הציבור בעת מצב מיוחד בעורף, כאשר האוכלוסייה האזרחית בישראל הייתה תחת מתקפת ארגוני טרור. הקשר בין הזכות לאזרחות ישראלית ונאמנות למדינה הוא קשר בלתי ניתן לניתוק. מוצע כי לבית המשפט, בבקשת שר הפנים, תהיה הסמכות לבטל את אזרחותו הישראלית של אזרח שנטל חלק בהתפרעות אלימה, על רקע לאומי–אתני, בעת מצב מיוחד בעורף. מטרת ההצעה היא להרתיע כל אזרח ישראלי מלהשתתף בהתפרעות אלימה, בשעה בה מותקפת האוכלוסייה האזרחית. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/1443/24). הצעת חוק זוהי לפ/1443/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 146.

² ס"ח התשי"א, עמ' 78.